

# **TU COACH**

## **A1-01\_01\_26\_ADM**

**A/1-01. Superior de administración**

### **GEN-Fuentes del dercho II**

**Extracto para esta oposición**

Incluye exclusivamente los artículos vinculados al temario de esta convocatoria.

Temas relacionados: Tema 2: Las fuentes del derecho administrativo (II): el reglamento: concepto, clases y naturaleza

## **Artículo 1. Unidad doctrinal 1. El reglamento como fuente del Derecho administrativo**

Unidad doctrinal 1. El reglamento como fuente del Derecho administrativo El reglamento es una disposición general dictada por una Administración o por un órgano con potestad reglamentaria. Como fuente del Derecho administrativo, cumple una función de ordenación general y abstracta: no decide por sí mismo un caso individual, sino que establece un marco aplicable a una pluralidad de situaciones. Su identidad no depende únicamente de la denominación externa que adopte. Una misma forma documental puede contener decisiones de naturaleza distinta, por lo que el análisis debe atender a su contenido normativo, a sus destinatarios generales y a la posición que ocupa en el ordenamiento. La potestad reglamentaria permite desarrollar, completar o hacer operativas las previsiones de las normas superiores dentro del espacio que estas dejan abierto. Esa función explica que el reglamento sea especialmente importante en ámbitos técnicos, organizativos y de ejecución administrativa. Sin embargo, no es una fuente autónoma frente a la ley: su validez depende de que exista un título competencial y de que su contenido respete la Constitución, la ley y las demás normas superiores aplicables. Las clasificaciones doctrinales del reglamento sirven para comprender su función y no para sustituir el examen de las normas que regulan cada supuesto. Es útil distinguir entre reglamentos de desarrollo, de organización y de ejecución, así como entre los dictados por diferentes niveles territoriales. También conviene separar la relación de jerarquía, que ordena disposiciones dentro de una misma cadena normativa, de la relación de competencia, que delimita quién puede intervenir sobre una materia. Esta unidad estudia esas categorías como instrumentos de razonamiento jurídico. Tema Especial 2 - Documento doctrinal de apoyo GEN - Fuentes del dercho II - Página 2

## **Artículo 2. Unidad doctrinal 2. Potestad reglamentaria, legalidad, jerarquía y**

Unidad doctrinal 2. Potestad reglamentaria, legalidad, jerarquía y competencia La potestad reglamentaria es una potestad jurídica atribuida a determinados órganos, no una facultad política ilimitada. Su ejercicio se inserta en el principio de legalidad: toda disposición reglamentaria debe poder justificarse en el ordenamiento y ha de respetar los límites que este fija. La legalidad no se reduce a comprobar que el reglamento no contradiga una norma superior; exige además examinar la competencia del órgano, el procedimiento seguido, la finalidad de la regulación y la coherencia del contenido con el sistema jurídico. La jerarquía normativa ordena las disposiciones cuando entre ellas existe una relación de superioridad e inferioridad. Su función es impedir que una norma subordinada altere válidamente el sentido de otra situada en un nivel superior. La competencia responde a una cuestión diferente: identifica el poder, territorio, materia o función que corresponde a cada institución. Por ello, un conflicto entre administraciones o niveles territoriales no se resuelve automáticamente afirmando que una norma es superior a otra; primero debe determinarse si cada una ha actuado dentro de su ámbito propio. La reserva de ley completa este marco al preservar para el legislador la regulación esencial de determinadas materias. La doctrina permite distinguir reserva de ley, jerarquía y competencia sin confundirlas: puede haber una infracción de reserva sin un conflicto jerárquico, o un problema competencial entre ordenamientos que no se sitúan en una escala única. Los preceptos constitucionales y legales que concretan titulares, prohibiciones o consecuencias se estudian como fuentes REAL independientes. Tema Especial 2 - Documento doctrinal de apoyo GEN - Fuentes del dercho II - Página 3

## **Artículo 3. Unidad doctrinal 3. Organización estatal de la potestad reglamentaria**

Unidad doctrinal 3. Organización estatal de la potestad reglamentaria En el ámbito estatal, la organización de la potestad reglamentaria combina la dirección del Gobierno con la distribución interna de funciones entre sus órganos y miembros. El estudio doctrinal debe conectar tres planos: la atribución de la potestad, la forma por la que se exteriorizan las decisiones normativas y la posición relativa de esas disposiciones dentro del ordenamiento administrativo. Esta combinación evita identificar sin más la autoría de una disposición con su rango o con la extensión de su eficacia. Las formas normativas estatales expresan una organización de responsabilidades y procedimientos. Algunas decisiones se adoptan colegiadamente y otras corresponden a órganos unipersonales; unas tienen alcance reglamentario y otras constituyen resoluciones o instrumentos de coordinación. La jerarquía reglamentaria cumple una función de coherencia interna: permite que las disposiciones de distinto nivel se integren sin que la regulación inferior pueda desfigurar la opción tomada por la superior. La elaboración de reglamentos exige además una perspectiva de buena regulación. Los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia sirven para valorar la calidad de una iniciativa y su adecuación al problema que pretende resolver. No sustituyen al control de legalidad ni convierten cualquier preferencia administrativa en una norma válida; orientan una decisión racional, motivada y compatible con el conjunto del ordenamiento. Las reglas concretas de la legislación gubernamental y procedimental pertenecen a sus fuentes REAL. Tema Especial 2 - Documento doctrinal de apoyo GEN - Fuentes del dercho II - Página 4

## **Artículo 4. Unidad doctrinal 4. Organización autonómica valenciana de la potestad**

Unidad doctrinal 4. Organización autonómica valenciana de la potestad reglamentaria La potestad reglamentaria de la Comunitat Valenciana debe entenderse dentro de su marco institucional y competencial. La relación entre Constitución,

Estatuto de Autonomía, legislación y reglamentos no es una simple cadena formal: expresa una distribución de funciones que condiciona quién puede regular, sobre qué materia y con qué alcance. El análisis doctrinal exige identificar el título que habilita la intervención autonómica y diferenciarlo de la cuestión relativa al instrumento concreto que se utiliza. La organización valenciana proyecta esa distribución en una pluralidad de órganos y de formas reglamentarias. La jerarquía interna ordena los instrumentos que proceden de órganos distintos y facilita la coherencia de la actividad normativa. A su vez, las reglas de competencia permiten determinar si un órgano concreto puede dictar una disposición sobre una materia determinada. Jerarquía y competencia se complementan, pero no se reemplazan: una disposición puede ser formalmente inferior y, sin embargo, ser la única procedente si es la adoptada por el órgano competente dentro de su ámbito. La publicación oficial, la forma de las disposiciones y la delimitación de las materias departamentales son elementos que favorecen la cognoscibilidad, responsabilidad y control de la norma. Para preparar el tema conviene comprender su función sistemática: identificar el órgano, el tipo de disposición, la relación con las normas superiores y el efecto de la publicidad. Las listas de formas, rangos, firmas, publicaciones y atribuciones concretas se remiten a la legislación valenciana como fuente REAL. Tema Especial 2 - Documento doctrinal de apoyo GEN - Fuentes del dercho II - Página 5

## **Artículo 5. Unidad doctrinal 5. Límites materiales y eficacia de los reglamentos**

Unidad doctrinal 5. Límites materiales y eficacia de los reglamentos Los límites de la potestad reglamentaria expresan que el reglamento actúa dentro de un sistema de fuentes y no al margen de él. La Administración puede completar o concretar la regulación cuando el ordenamiento lo permite, pero no puede utilizar la forma reglamentaria para ocupar el espacio reservado al legislador, alterar garantías esenciales ni desconocer una norma superior. El examen de un límite requiere distinguir entre la ausencia de competencia, la vulneración de jerarquía, la invasión de una materia reservada y el incumplimiento de exigencias procedimentales o materiales. La eficacia del reglamento también depende de su integración ordenada con las decisiones administrativas singulares. La inderogabilidad singular expresa una idea estructural: una decisión particular no puede convertirse en una vía para dejar sin efecto, para un caso aislado, la regla general que continúa vigente. Esta técnica protege la igualdad, la previsibilidad y la coherencia de la actuación administrativa. No supone que toda decisión individual sea ilegítima; exige que la decisión se mantenga dentro del marco normativo que le resulta aplicable. Cuando una disposición reglamentaria se separa de los límites que condicionan su validez, el ordenamiento prevé mecanismos de reacción y control. A efectos doctrinales interesa comprender que la invalidez de una disposición puede irradiar sobre actos dictados en su aplicación y que la eficacia normativa está ligada a la competencia, al procedimiento y al respeto de las normas superiores. Los supuestos legales concretos de nulidad, las prohibiciones específicas y sus consecuencias son materia de las fuentes REAL correspondientes. Tema Especial 2 - Documento doctrinal de apoyo GEN - Fuentes del dercho II - Página 6

## **Artículo 6. Unidad doctrinal 6. Control jurisdiccional de las disposiciones generales**

Unidad doctrinal 6. Control jurisdiccional de las disposiciones generales El control jurisdiccional de las disposiciones generales garantiza que la potestad reglamentaria permanezca sometida al ordenamiento. Los tribunales no sustituyen de manera general la opción administrativa por su propio criterio de oportunidad, pero verifican que la disposición haya sido dictada por órgano competente, mediante el procedimiento debido, con respeto a los límites materiales y para fines jurídicamente admisibles. El control judicial convierte la subordinación del reglamento a la ley y a la Constitución en una exigencia efectiva. La doctrina distingue entre el control dirigido directamente contra una disposición general y el control que aparece al impugnar un acto dictado en su aplicación. La diferencia responde al objeto inmediato del proceso, pero ambos mecanismos pueden relacionarse cuando la validez del acto depende de la conformidad a Derecho de la norma reglamentaria aplicada. Esta distinción permite explicar por qué un conflicto normativo puede manifestarse tanto en la propia disposición como en sus efectos sobre situaciones concretas. La cuestión de ilegalidad se comprende como una técnica de coordinación entre el proceso relativo a un acto y el examen de la disposición general que lo fundamenta. Su función doctrinal es preservar la coherencia del sistema de control y evitar respuestas contradictorias sobre una misma norma. Para responder preguntas rigurosas debe diferenciarse esta técnica de la impugnación directa y de la indirecta, sin convertir en contenido GEN los presupuestos procesales, la competencia judicial o los efectos exactos previstos en la legislación jurisdiccional REAL.